Applicare lo standard di diligenza

Diritto inglese degli illeciti civili | Guida allo studio | Rischi e precauzioni ragionevoli

1. Dallo standard ai fatti

Lo **standard of care** è il livello di diligenza richiesto dal diritto. Applicarlo significa chiedersi come avrebbe agito una persona ragionevole nella posizione del convenuto. Il **breach** consiste nel non rispettare lo standard applicabile. Un incidente, da solo, non dimostra una violazione.

La condotta va valutata sulla base delle informazioni ragionevolmente disponibili **prima dell'incidente**. Sapere dopo che qualcuno si è ferito non deve trasformare la diligenza ragionevole nell'obbligo di prevedere tutto. È il rischio del senno di poi.

2. Quattro considerazioni collegate

Probabilità: quanto era probabile una lesione, considerando l'esposizione al pericolo e gli episodi precedenti? Possibile non significa necessariamente probabile.
Gravità: quanto potevano essere serie le conseguenze prevedibili? Anche un evento raro può richiedere attenzione.
Precauzioni: quali misure efficaci erano disponibili, con quali costi e difficoltà?
Finalità: l'attività aveva un beneficio legittimo o una ragione per assumere il rischio? Un'attività utile non giustifica qualsiasi pericolo.

3. La diligenza dipende dal contesto

I fattori interagiscono: non sono una formula matematica automatica. Una precauzione semplice ed efficace può essere necessaria anche se un incidente è improbabile. Di regola, il diritto non impone di eliminare ogni pericolo immaginabile a prescindere dall'onere.

Esempio inventato: un cavo attraversa un corridoio universitario. Nessuno è ancora inciampato, ma spostarlo è facile e una caduta potrebbe causare lesioni gravi. L'assenza di incidenti precedenti non basta a giustificare l'inazione.

> Lessico: likelihood = probabilità del danno; seriousness = gravità; precaution = misura protettiva; breach = mancato rispetto della diligenza dovuta. Distinguere i concetti prima di valutarli insieme.

Ambito: principi generali della negligence inglese. Gli standard particolari per minori o attività professionali richiedono un'analisi distinta. Il nome citato nella trascrizione è Bolam, non "Bolum".

Bolton v Stone

1. Che cosa accadde?

In **Bolton v Stone [1951] AC 850**, una palla da cricket uscì dal campo e ferì Miss Stone, che si trovava sulla strada davanti a casa. La donna agì contro rappresentanti del club. Il battitore non era il convenuto.

Il confine era protetto da una recinzione e il terreno saliva verso di essa. In molti anni le palle erano uscite solo molto raramente, senza precedenti lesioni analoghe. La possibilità che una palla colpisse qualcuno fuori dal campo era prevedibile; la probabilità di una lesione era però eccezionalmente bassa.

2. Chi vinse e perché?

Vinsero i rappresentanti del club davanti alla House of Lords. In quelle circostanze, non adottare ulteriori precauzioni non costituiva negligence. Occorreva chiedersi se una persona ragionevole avrebbe preso altre misure contro quel rischio minimo.

Questo non significa che una palla da cricket non possa ferire gravemente. **Bassa probabilità e scarsa gravità sono concetti diversi.** Né l'incidente era fisicamente impossibile, né lo sport gode di un'immunità generale.

3. Evitare la scorciatoia della trascrizione

Non spiegare l'esito soltanto con "una recinzione più alta costava troppo". Il punto centrale era il rischio eccezionalmente lieve nelle circostanze concrete. L'onere delle precauzioni rientra nell'analisi generale, ma non bisogna inventare una specifica valutazione decisiva dei costi.

Variante inventata: ogni settimana alcune palle escono dal campo vicino all'ingresso affollato di una scuola. Frequenza ed esposizione sono cambiate. Bolton non protegge automaticamente quel club; occorre valutare reti adeguate o altre misure.

> Per l'esame: "era prevedibile" apre l'indagine. Non stabilisce, da solo, se omettere una particolare precauzione fosse irragionevole.

Ricorda le parti: Miss Stone era l'attrice ferita; i convenuti vittoriosi rappresentavano il club. La decisione riguarda il rischio provato in quel caso, non un permesso generale di mettere in pericolo i passanti.

The Wagon Mound (No 2)

1. Una fuoriuscita di olio e un incendio

In **The Wagon Mound (No 2)**, per disattenzione dell'equipaggio olio combustibile fuoriuscì da una nave nel porto di Sydney, raggiungendo altre navi in riparazione. Probabilmente del metallo rovente dei lavori incendiò materiale combustibile galleggiante; l'incendio dell'olio danneggiò le navi.

Un direttore di macchina adeguatamente qualificato avrebbe dovuto riconoscere un rischio di accensione piccolo ma reale. In caso d'incendio, danni gravi erano molto probabili. Fermare la fuoriuscita era semplice e lo sversamento non aveva alcuna finalità legittima.

2. Chi vinse e perché?

Gli armatori attori ebbero successo sulla negligence davanti al Privy Council. Un rischio piccolo non giustificava l'inazione quando era reale e facilmente evitabile. Furono confermate le somme loro riconosciute a titolo di risarcimento.

Il giudice precedente aveva respinto la negligence ma accolto la domanda per nuisance. Il Privy Council modificò la base giuridica del risarcimento. Il successo sulla negligence va distinto dall'affermazione inesatta che tutti i ricorsi furono respinti.

3. La differenza rispetto a Bolton

Entrambi i casi riguardavano eventi improbabili. In Bolton il rischio eccezionalmente piccolo era accettabile nelle circostanze. Qui un tecnico competente avrebbe dovuto riconoscere il pericolo e poteva facilmente fermare lo sversamento. Non conta solo la probabilità: conta se la diligenza ragionevole richiedesse di agire.

Non dire che nessuno poteva prevedere che l'olio sull'acqua prendesse fuoco. Ciò contraddice la valutazione relativa al tecnico ragionevole in No 2. Distinguere inoltre la bassa probabilità di accensione dalla gravità dei danni in caso d'incendio.

> Bassa probabilità + danno prevedibile grave + prevenzione facile possono richiedere una precauzione. "Improbabile" non significa automaticamente "lecito da ignorare".

Decisione del 1966, pubblicata in [1967] 1 AC 617. No 2 riguardava armatori e prove diverse rispetto a No 1, il precedente caso del proprietario del cantiere, associato alla remoteness. Non confondere gli accertamenti.

Verifica la comprensione

1. Un incidente dimostra una violazione?
Risposta: No. Confronta la condotta con lo standard applicabile, considerando ciò che era ragionevolmente conoscibile prima dell'incidente.

2. Qual è la differenza tra probabilità e gravità?
Risposta: La probabilità riguarda il verificarsi del danno; la gravità riguarda la sua possibile entità. Un evento raro può avere conseguenze molto serie.

3. Perché vinsero i rappresentanti del club in Bolton?
Risposta: La probabilità di lesioni era eccezionalmente bassa e i fatti non richiedevano ulteriori precauzioni. La mera possibilità non bastava.

4. Basta dire "una nuova recinzione costava troppo"?
Risposta: No. Non inventare una valutazione decisiva dei costi. Spiega il rischio minimo e considera le precauzioni nel loro contesto.

5. Perché gli armatori vinsero sulla negligence in No 2?
Risposta: Un tecnico ragionevole avrebbe riconosciuto un rischio reale d'incendio. Fermare lo sversamento era facile e giustificato; la bassa probabilità non scusava l'inazione.

6. Un rischio improbabile può essere sempre ignorato?
Risposta: No. Bisogna considerare gravità, misure efficaci, oneri e qualsiasi ragione legittima per l'attività.

7. Dimostrare breach completa la domanda di negligence?
Risposta: No. Servono anche il dovere rilevante, il nesso causale e un danno giuridicamente risarcibile, compresi i requisiti di remoteness.

> Sequenza: individua lo standard → valuta il pericolo prevedibile prima dell'evento → considera probabilità e gravità → identifica precauzioni pratiche e oneri → motiva breach o assenza di breach → esamina gli altri requisiti.

Fonti

Basato sulla trascrizione Law Academy fornita, con correzioni fattuali e giuridiche. Decisioni primarie: Bolton v Stone [1951] AC 850; [1951] UKHL 2; The Wagon Mound (No 2) [1967] 1 AC 617; [1966] UKPC 10. Gli esempi inventati sono segnalati. I casi spiegano breach senza sostituire gli altri elementi della negligence.